Términos y condiciones de uso de Ava Platform

Versión 0.2 (borrador) · Vigencia: [POR CONFIRMAR: fecha] · BORRADOR PARA REVISIÓN DE ABOGADO COLOMBIANO. No aprobado.

1. Quiénes somos y a quién aplican estos términos

Ava Platform (el «Servicio») es una plataforma de software como servicio (SaaS) prestada por **[POR CONFIRMAR: razón social], NIT [POR CONFIRMAR], domicilio en [POR CONFIRMAR]** («CCG», «nosotros»). Estos términos regulan el uso del Servicio por (a) la organización que contrata un espacio de trabajo («Cliente» o «Workspace») y (b) las personas a quienes el Cliente da una cuenta («Usuarios»). Al crear una cuenta, contratar o usar el Servicio, el Usuario declara haberlos leído y aceptarlos. Esta aceptación **no** equivale a autorizar el tratamiento de datos personales ni a aceptar comunicaciones comerciales, que se piden por separado (documentos 07 y 08).

2. Qué es el Servicio

Ava Platform permite a una organización administrar asistentes conversacionales y sus canales (por ejemplo WhatsApp o el chat de su sitio web), atender conversaciones con apoyo de inteligencia artificial o de personas, y, según el plan contratado, gestionar clientes, agenda y reservas, catálogo y pedidos, recordatorios, reportes e integraciones con servicios de terceros (por ejemplo n8n, Booker o WooCommerce). Qué módulos están disponibles depende del plan y de los permisos de cada rol. El Servicio no presta servicios de salud, financieros, de transporte ni de comercio: es una herramienta tecnológica que el Cliente usa para atender a sus propios clientes.

3. Cuentas y seguridad

- Las cuentas las crea o invita el administrador del Workspace; cada cuenta es personal e intransferible.
- El Usuario debe mantener la confidencialidad de su contraseña y avisar de inmediato de cualquier acceso no autorizado.
- El administrador del Cliente es responsable de asignar roles, desactivar cuentas de quienes dejan la organización y de que sus Usuarios cumplan estos términos.
- CCG aplica medidas de seguridad razonables (control de acceso por rol y por Workspace, cifrado de credenciales, registros de auditoría). Ninguna medida elimina por completo el riesgo.

4. Uso permitido y prohibiciones

El Servicio debe usarse conforme a la ley colombiana y a estos términos. Está prohibido: usarlo para fines ilícitos o fraudulentos; enviar comunicaciones comerciales sin la autorización exigida por la ley; tratar datos personales sin contar con autorización o sin otra base legal; intentar acceder a datos de otro Workspace; eludir límites técnicos o de seguridad; copiar o revender el Servicio sin autorización; subir contenido que infrinja derechos de terceros.

5. Datos del Cliente y datos personales

El Cliente es el **Responsable** del tratamiento de los datos personales de las personas que se comunican con él a través del Servicio (sus clientes finales); CCG actúa como **Encargado**, según el *Acuerdo de tratamiento de datos* (documento 06) y solo para prestar el Servicio. CCG es **Responsable** de los datos de las cuentas de los Usuarios, conforme a la *Política de tratamiento de datos personales* (documento 02) y al *Aviso de privacidad* (documento 03). El Cliente garantiza que cuenta con las autorizaciones o bases legales necesarias para tratar los datos de sus clientes finales y para usar el Servicio con ellos, incluida la información a los titulares sobre el uso de inteligencia artificial cuando corresponda.

6. Inteligencia artificial

Las funciones de inteligencia artificial se rigen además por el documento 10. Sus respuestas pueden contener errores; el Cliente decide cuándo se usan, qué instrucciones reciben y cuándo una persona debe intervenir.

7. Servicios de terceros

El Servicio puede conectarse con servicios de terceros que el Cliente elija o configure (Meta/WhatsApp, n8n, Booker, WooCommerce, pasarelas de pago, proveedores de modelos de lenguaje, entre otros). Esos servicios se rigen por sus propios términos; CCG no controla su disponibilidad ni sus decisiones, y no garantiza que una integración funcione si el tercero cambia su servicio o sus condiciones.

8. Disponibilidad y soporte

CCG procura mantener el Servicio disponible, pero puede haber interrupciones por mantenimiento, fallos de proveedores o causas ajenas a su control. Los niveles de servicio, si se ofrecen, se pactan por escrito en el plan o contrato: **[POR CONFIRMAR: nivel de servicio, horarios y canales de soporte]**.

9. Propiedad intelectual

El Servicio, su software, diseño, marcas y documentación son de CCG o de sus licenciantes. CCG concede al Cliente una licencia limitada, no exclusiva, intransferible y revocable para usar el Servicio durante la vigencia del contrato. El contenido y los datos del Cliente siguen siendo del Cliente; el Cliente concede a CCG el derecho de tratarlos solo para prestar el Servicio.

10. Planes, precios y pagos

Las condiciones comerciales (planes, precios, renovación, cancelación, suspensión, reembolsos y retracto cuando corresponda) están en el documento 09.

11. Responsabilidad

CCG responde por el cumplimiento de sus obligaciones conforme a la ley. Nada en estos términos excluye ni limita la responsabilidad que la ley no permite excluir (por ejemplo por dolo o culpa grave) ni los derechos irrenunciables de los consumidores o de los titulares de datos personales. En lo demás, y solo en la medida permitida por la ley, la responsabilidad de CCG frente al Cliente se limita a **[POR CONFIRMAR por abogado: criterio de limitación, p. ej. valor pagado en un periodo]**. CCG no responde por el contenido de las conversaciones del Cliente ni por las decisiones que el Cliente tome con base en las respuestas de la inteligencia artificial.

12. Suspensión y terminación

CCG puede suspender el acceso, previo aviso cuando sea posible, ante incumplimiento grave de estos términos, uso ilícito, riesgo de seguridad o falta de pago (según el documento 09). El Cliente puede terminar el servicio según las reglas del plan. Al terminar, el Cliente podrá solicitar la entrega o exportación de sus datos durante **[POR CONFIRMAR: plazo]** y luego los datos se eliminan o anonimizan conforme a la política de conservación, salvo lo que la ley exija conservar.

13. Modificaciones

CCG puede modificar estos términos publicando una nueva versión y avisando a los Usuarios por la plataforma o por correo con antelación razonable. La plataforma registra qué versión aceptó cada Usuario, cuándo y desde qué dirección IP; si hay una versión nueva, se pedirá una nueva aceptación y las aceptaciones anteriores se conservan como evidencia.

14. Ley aplicable y controversias

Estos términos se rigen por las leyes de la República de Colombia. Las partes procurarán resolver las diferencias de buena fe y, de no lograrlo, **[POR CONFIRMAR por abogado: conciliación** / **arbitraje** / **jueces de [ciudad]]**. Los consumidores conservan su derecho de acudir a la Superintendencia de Industria y Comercio y a los jueces competentes.

15. Contacto

[POR CONFIRMAR: correo de contacto y dirección para notificaciones.] Los canales para consultas y reclamos sobre datos personales están en el documento 12.